

1500054-18.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... inicial fechado para o crime de tráfico (fls.154/163).

A defesa, por sua vez, em manifestação também reduzida a termo, refutou as colocações do representante do Ministério Público acrescentando que não subsistem provas suficientes para a prolação de decreto condenatório em relação ao réu no tocante ao tráfico e apresentou teses subsidiárias no tocante às fixações das penas

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500054-18.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-18.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO GIOVANE DANIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

DANILO GIOVANE DANIEL, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06 cc art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porque, de acordo com a denúncia, foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento de rotina, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta de 22:36 horas, na Travessa Dino Evangelista da Costa, 40, Vila Oliveira, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo para consumo de terceiros, 70 (setenta) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 23,4g (vinte e três gramas e quatro decigramas) e 129 (cento e vinte e nove) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 398,05g (trezentos e noventa e oito gramas e cinco centigramas), e guardava 20 (vinte) microtubos contendo Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 8g (oito gramas), 1 (um) tijolo de maconha e 88 (oitenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de

16,32g (dezesesseis gramas e trinta e dois centigramas), fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foram tomadas todas as providências que o caso em questão requer, como, auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo. O réu foi devidamente notificado para apresentar sua defesa prévia (fls.112) o fazendo às fls.120/121 e a denúncia foi recebida no dia 23 de maio de 2022 (fls.122/123).

Em audiência, acompanhado da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e exercendo de forma plena seu direito de defesa, o réu foi interrogado na forma da lei e foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes (fls.149/150).

Em alegações finais escritas a Promotoria de Justiça requereu a condenação do réu por ambos os crimes, vez que, em seu juízo discricionário, a ilustre representante do Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a autoria e materialidades dos crimes. Pugnou pela credibilidade do depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante e opinou pela aplicação da pena acima do piso mínimo. Pontuou o Parquet pela incidência do regime prisional inicial fechado para o crime de tráfico (fls.154/163).

A defesa, por sua vez, em manifestação também reduzida a termo, refutou as colocações do representante do Ministério Público acrescendo que não subsistem provas suficientes para a prolação de decreto condenatório em relação ao réu no tocante ao tráfico e apresentou teses subsidiárias no tocante às fixações das penas (fls.167/179).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Inicialmente convém assinalar que o processo em questão se desenvolveu normalmente possibilitando ao acusado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório de acordo com as regras do devido processo legal.

A condenação é medida que se impõe na situação vertente, se não vejamos.

As materialidades delitivas do delito de tráfico e artigo 309 do CTB, estão definidas na lei 11.343/06 pelos seguintes elementos de provas amealhados no curso da atividade persecutória: auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo.

No tocante à autoria e responsabilidade criminal não pairam dúvidas acerca da prolação de um decreto condenatório contra o réu pela prática de tráfico ilícito de substância entorpecente e crime de trânsito.

O crime definido no caput do artigo 33 da lei 11.343/2006 é classificado como tipo penal de conteúdo misto em que a prática de qualquer das condutas delineadas nos verbos nucleares da descrição típica, cotejadas pelo elemento subjetivo do injusto, que, no caso concreto, consiste na intenção de comercializar drogas ilícitas, induz à tipicidade do tipo penal incriminador.

Na hipótese vertente há prova da prática de ao menos uma das condutas descritas, qual seja, trazer consigo substância entorpecente para mercancia em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, a Polícia Militar de Mogi das Cruzes-SP realizou um consistente trabalho policial ao diligenciar de forma absolutamente eficaz na realização da prisão em flagrante delito do acusado. Os agentes, em percuciente trabalho de patrulhamento urbano lograram a efetivação da prisão do acusado. Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo guardam simetria entre os elementos angariados no inquérito policial e a prova judicial.

Os Policiais Carlos Eduardo Alves de Moraes e Clayton Donizeti Simeão foram uníssonos, assertivos e categóricos em suas palavras guardando simetria com os elementos constantes no auto de prisão em flagrante. No mesmo diapasão, afirmaram que patrulhavam pela rua quando, ao longo de uma Avenida central da comarca, o veículo conduzido pelo réu trafegava em alta velocidade e em zigue zague. O veículo não obedeceu ordem de parada e aumentou a velocidade, empreendendo fuga. Em determinado ponto da perseguição, o réu desembarcou do veículo em movimento que

veio a colidir com dois carros. Visualizaram o réu com uma sacola nas mãos correndo para dentro das vielas de uma comunidade. Na perseguição à pé, o policial Carlos Eduardo viu ele jogando a sacola em um córrego, sendo detido, na sequência, após lesionar a perna. Na revista da sacola localizaram a variedade de entorpecentes. No assoalho do veículo abandonado localizaram mais porções e, no porta malas, um tablete de maconha. Na sacola, havia maconha e crack em porções individualizadas e fracionadas para a venda. Também localizaram R\$ 300,00 (trezentos reais) em um maço de cigarros. As embalagens encontradas no carro eram semelhantes às encontradas na sacola dispensada. O réu estava sozinho e não possuía carteira de habilitação. Desta forma, é forçoso reconhecer que os depoimentos dos policiais são seguros e coesos, guardando linearidade com as provas amealhadas no inquérito policial. O quadro probatório, portanto, está todo a indicar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo, porque os depoimentos dos agentes são coerentes, e, portanto, aptos para provarem os crimes e sua autoria.

Além disso, "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação". (Apelação Criminal n. 128.275-3/9 - Comarca de Ribeirão Preto - Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA).

No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297 e 208/273.

Pela defesa não foram ouvidas testemunhas.

O réu, em seu interrogatório em juízo, afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, no entanto, não conseguiu infirmar o conteúdo do depoimento prestado pelos policiais. Disse que é mecânico de autos e, no dia dos fatos, estava com o veículo de um cliente que começou a ferver por problema de água no reservatório. Disse que tentou fugir porque não tinha habilitação e o carro não era dele. Admitiu não ter habilitação e falou que o flagrante foi forjado.

Ora, inviável o acolhimento da tese de defesa do réu, porquanto todo o conjunto probatório indica o contrário. Ademais, o réu não comprovou a origem lícita do dinheiro com ele apreendido.

Em reforço, os depoimentos seguros e lineares dos policiais responsáveis pela prisão, a quantidade e diversidade da droga apreendida e o modo pelo qual estavam acondicionadas, fazem cair por terra a alegação de inocência.

O ônus probandi, não é um dever processual afeto apenas ao órgão acusatório, incumbindo à defesa a sua prova. O STF já teve oportunidade para decidir neste sentido no HC 68.964-7-SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 22.4.94, cuja ementa tem o seguinte teor: "O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita" (TACRIM SP- Ap. 1.407.329-8- Rel. Juiz LUIZ GANZERLA -12ª C.-J. 9.2.2004-Un.).

Pelas provas amealhadas fica caracterizado o crime do artigo 33, caput, da lei de tóxicos.

Afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06. Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que o acusado está bem inserido no mundo do crime, haja vista a elevada quantia de substância entorpecente com ele encontrada, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o seu caso.

Estabelecida a necessidade de uma sentença de procedência da ação penal, passo à fixação da pena.

Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, porquanto o crime de

tráfico de cocaína e crack, considerando o seu elevado potencial deletério à vida humana, nos dias atuais, corresponde à mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico dessas substâncias, e em quantias elevadas, demonstra um juízo de reprovação social mais intenso que o criminoso comum.

Logo, a pena base deve ser acrescida em 1/6.

As pontuais consequências sociais perniciosas do tráfico praticado pelo réu em local de elevada densidade populacional urbana, propiciam o aumento da pena base em mais 1/6, em razão do aumento da criminalidade colateral correlacionada ao tráfico, de forma que a pena encontrada nesta primeira fase da dosimetria sancionatória é de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa ao réu.

Para o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixo a pena no patamar mínimo de 06 (seis) meses de detenção.

A sanção pecuniária, levando em consideração a precária condição econômica do réu, deve ser aplicada com o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal.

A pena privativa de liberdade para o crime de tráfico deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista o que dispõe o § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO DANILO GIOVANE DANIEL, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO no regime inicial fechado e no pagamento de 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, calculados estes no valor unitário mínimo previsto na lei; CONDENO DANILO GIOVANE DANIEL, como incurso nas sanções do artigo 309 da lei 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção no regime inicial aberto, em concurso material com o delito de tráfico, na forma da parte final do artigo 69 do Código Penal.

Também não poderá apelar em liberdade por vedação do art. 44 da Lei Antitóxicos, acrescentando-se, ainda, a gravidade e os efeitos sociais nefastos do delito que impõe a preservação da ordem pública e o fato de que o réu permaneceu preso durante todo o processo, não sendo, pois, justo, que seja solto nesta data, quando já se tem uma sentença condenatória.

Decreto o perdimento, em favor da União, do valor encontrado em poder do acusado com esteio no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

Recomende-se, pois, o réu na prisão em que se encontra expedindo-se guia de recolhimento e encaminhando-a com urgência.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA